

LGPD: Compartilhamento de Dados pelo Poder Público

Análise detalhada dos Artigos 26 a 30
(Regras, Exceções e Exemplos Práticos)

Literalidade: Artigo 26, caput

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.

Comentários e Exemplos: A Regra de Ouro do Setor Público

Finalidade
Específica



Execução de
Política Pública



Atribuição
Legal



**Compartilhamento
Permitido**

Context

O compartilhamento entre entes públicos não é livre. Ele exige o cumprimento estrito desta equação tripla, sempre respeitando o Art. 6º (Princípio da Finalidade).

Exemplo Prático

Cenário: Ministério da Saúde compartilha a base de vacinação com Secretarias Estaduais.

Por que é legal? Existe política pública clara (imunização), atribuição legal do SUS e finalidade específica preservada.

Literalidade: Artigo 26, § 1º (Incisos I, II e III)

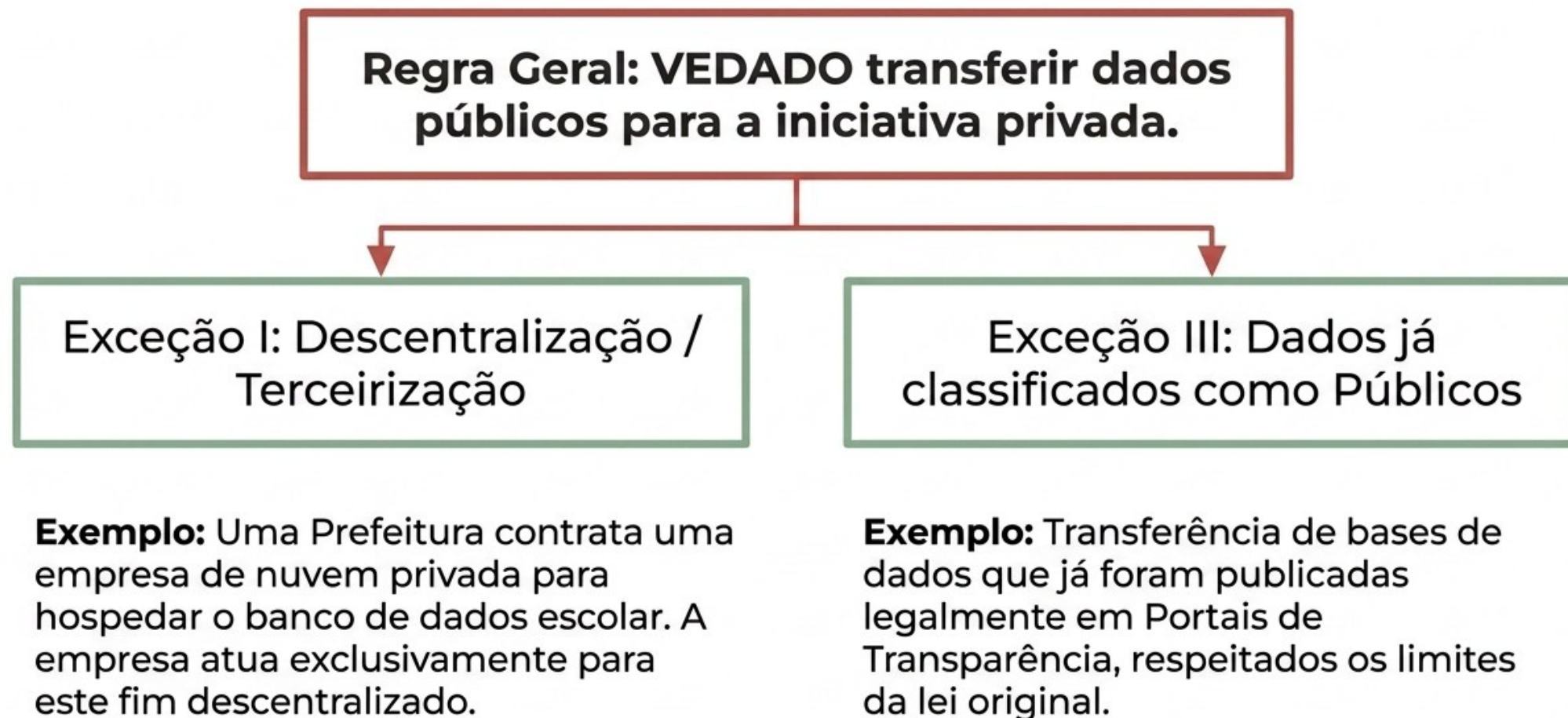
§ 1º É vedado ao Poder Público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes de bases de dados a que tenha acesso, acesso, exceto:

I - em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado, observado o disposto na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação);

II - (VETADO);

III - nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta Lei.

Comentários e Exemplos: A Proibição e as Primeiras Exceções



Literalidade: Artigo 26, § 1º (Incisos IV e V)

IV - quando houver previsão legal ou a transferência for respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres; ou (Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência

V - na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vedado o tratamento para outras finalidades. (

Comentários e Exemplos: Vínculos Formais e Segurança



Inciso IV: Contratos e Convênios

Conceito: Permitido se houver previsão em lei ou contrato formal estruturado.

Exemplo Prático: Uma Universidade Federal firma convênio de pesquisa com um laboratório farmacêutico privado, estabelecendo regras rígidas de anonimização dos dados de pacientes.



Inciso V: Prevenção de Fraudes

Conceito: Permitido exclusivamente para proteger a integridade do próprio titular. Proibido o uso para marketing ou outros fins.

Exemplo Prático: O INSS (público) cruza biometria com uma instituição financeira (privada) na prova de vida para evitar que fraudadores roubem a aposentadoria do titular.

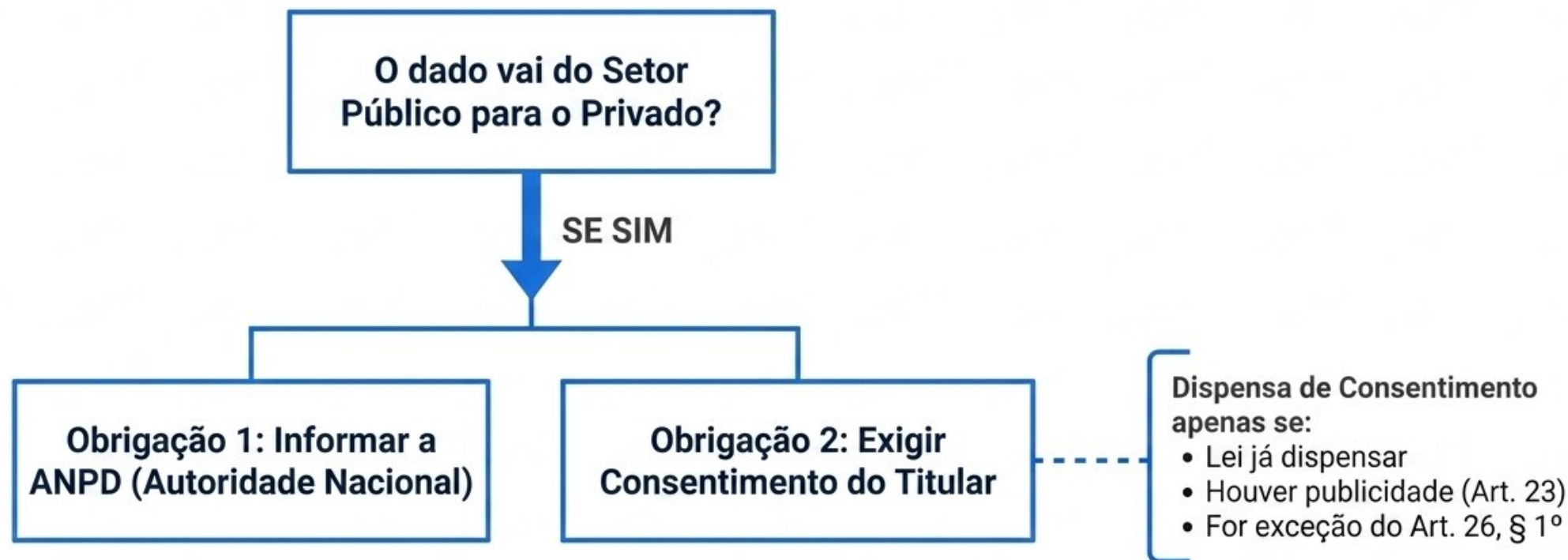
Literalidade: Artigo 26, § 2º e Artigo 27, caput e incisos

§ 2º Os contratos e convênios de que trata o § 1º deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional.

Art. 27. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público a pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto:

- I - nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta Lei;
- II - nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso I do caput do art. 23 desta Lei; ou
- III - nas exceções constantes do § 1º do art. 26 desta Lei”.

Comentários e Exemplos: O Peso da Transparência e do Consentimento



Exemplo Prático: Se uma prefeitura decide compartilhar dados de IPTU com uma imobiliária privada (sem enquadramento nas exceções estritas), **ela é obrigada a notificar a ANPD e coletar o consentimento expresso de cada cidadão.**

Literalidade: Artigo 27 (Parágrafo único), Artigos 28 e 29

Parágrafo único. A informação à autoridade nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação.

Art. 28. (VETADO).

Art. 29. A autoridade nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei.

Comentários e Exemplos: O Poder Fiscalizatório da ANPD



1. Solicitar a qualquer momento: A ANPD não precisa de ordem judicial para exigir dados sobre operações governamentais.



2. Detalhar âmbito e natureza: Poder para auditar o que está sendo coletado e por que.



3. Emitir Parecer Técnico: Poder para intervir e ditar correções de rumo para garantir o cumprimento da LGPD.

Exemplo Prático: A imprensa revela que um Ministério está coletando dados de geolocalização de cidadãos de forma obscura. A ANPD aciona o Art. 29, exige um relatório detalhado em 48 horas e emite um parecer ordenando a adequação técnica da coleta.

Literalidade: Artigo 30

Art. 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais.

Comentários e Exemplos: O Papel Regulamentador Contínuo



A Lei não é estática

O legislador reconheceu que a tecnologia no setor público evolui muito rápido. A LGPD dá a 'caneta' para a ANPD detalhar as regras do jogo.

Normas Complementares

Resoluções práticas que guiarão o dia a dia dos servidores públicos.

Exemplo Prático:

No futuro, a ANPD pode usar o Art. 30 para publicar uma **norma técnica** que obriga o uso de um padrão específico de criptografia ponta a ponta sempre que um Estado compartilhar dados de saúde com laboratórios.

Síntese: A Matriz de Compartilhamento do Setor Público

Tipo de Fluxo	Regra Geral	Exige Consentimento?	Papel da ANPD
Público → Público	Permitido (Foco em políticas públicas)	NÃO (Regra geral)	Fiscaliza (Art. 29)
Público → Privado	PROIBIDO (Salvo exceções estritas do §1º)	SIM (Se não houver dispensa legal)	Exige Comunicação formal dos contratos (Art. 26, § 2º)

1) Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: ALERJ Prova: FGV - 2026 - ALERJ

No contexto da implementação de política pública municipal voltada para a prevenção de fraudes em benefícios assistenciais, determinado Município celebrou um convênio com pessoa jurídica de direito privado especializada em soluções tecnológicas.

Para a execução do programa, foram compartilhados dados pessoais dos beneficiários, como identificação civil e histórico de recebimento do benefício, sem a coleta do consentimento individual dos titulares.

Além disso, verificou-se, que o ente público não deu publicidade, em seu sítio eletrônico oficial ou em outro meio de fácil acesso, às hipóteses legais, às finalidades e aos procedimentos relacionados ao tratamento de dados pessoais, tampouco comunicou o referido convênio à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

À luz da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a afirmativa correta.

1) Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: ALERJ Prova: FGV - 2026 - ALERJ

- A) O tratamento e o compartilhamento de dados pessoais são ilegítimos, uma vez que a LGPD exige o consentimento expresso do titular para qualquer operação de tratamento realizada pelo poder público.
- B) O compartilhamento de dados pessoais é plenamente regular, pois a finalidade de prevenção a fraudes autoriza o tratamento de dados pelo poder público, dispensando-se, nesse caso, tanto a publicidade das operações quanto a comunicação à ANPD.
- C) O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público com uma entidade privada, ainda que para fins de política pública, somente seria lícito mediante consentimento expresso dos titulares ou mediante a prévia anonimização dos dados tratados.
- D) A formalização de convênio com uma entidade privada para a execução descentralizada de política pública transfere integralmente à entidade conveniada a responsabilidade pelo tratamento dos dados pessoais, afastando a aplicação do regime jurídico específico previsto para o poder público na LGPD.
- E) Embora a finalidade do tratamento de dados seja compatível com a execução de política pública e com a prevenção de fraudes, o procedimento adotado revela desconformidade com a LGPD em razão da ausência de transparência das operações de tratamento e da não comunicação do convênio à autoridade nacional.

2) Ano: 2026 Banca: FCC Órgão: CPU-PE Prova: FCC - 2026 - CPU-PE

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD (Lei nº 13.079/2018) estabelece disciplina específica aplicável ao tratamento de dados pelo Poder Público, de acordo com a qual

A) admite-se o compartilhamento dos dados pessoais tratados pelo Poder Público com empresas, em casos de execução descentralizada de atividade pública que exija a transferência, exclusivamente para esse fim específico e determinado.

B) o órgão público responsável pelo tratamento das informações pessoais não pode compartilhar tais informações com pessoas jurídicas de direito privado, sob qualquer fundamento, sem a necessária anuência expressa e específica dos titulares.

C) não é admissível a interoperabilidade dos dados e compartilhamento de base entre diferentes órgãos públicos, salvo mediante convênio ou instrumento congênere, ressalvado também o compartilhamento no âmbito da administração tributária.

D) é conferido um regime específico de uso e compartilhamento, que prescinde da anuência expressa do titular em relação aos dados pessoais sensíveis, desde que sejam necessários para implementação de políticas públicas.

E) empresas públicas que prestam serviços públicos ou desempenham atividade econômica, nos termos da lei que autorizou sua criação, submetem-se à mesma disciplina do Poder Público, eis que delegatárias de funções públicas.

GABARITO

1 - E

2 - A